REQUERIMIENTO

A. OBJETIVOS

Adquisición de Modelos Anatómicos Articulares para Educación y Rehabilitación Clínica.

OBJETIVO GENERAL

Adquirir modelos anatómicos tridimensionales que representen con exactitud las estructuras óseas, ligamentosas y musculares de las principales articulaciones del cuerpo con el propósito de facilitar el estudio de la anatomía musculo esquelética y apoyar la educación de pacientes en procesos de rehabilitación y traumatología.

B. ANTECEDENTES

La presente solicitud, del Folio N.° 217 por Hernán López Aranda, Referente Comunal del Programa Respiratorio y Rehabilitación, para la adquisición de fantomas articulares que permitirá fortalecer los procesos de enseñanza, capacitación y educación clínica en las áreas de kinesiología, medicina y rehabilitación, facilitando la comprensión tridimensional de las estructuras óseas, musculares y ligamentarias, así como de su funcionamiento y rangos de movimiento. Asimismo, estos recursos didácticos contribuirán a mejorar la educación del paciente, favoreciendo la comprensión de sus patologías y la adherencia a los tratamientos terapéuticos indicados.

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR Valor máximo $ 352.561	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA
1	**Fantoma de rodilla** **Características técnicas:** -Modelo anatómico que represente la articulación de la rodilla. -Debe permitir visualizar las estructuras anatómicas de la articulación, incluyendo meniscos, ligamento colateral fibular (lateral), ligamento colateral tibial (medial), ligamentos cruzados anterior y posterior, y ligamento rotuliano. -Debe incluir rótula. -Material PVC o similar. -Estructura montada sobre una base plástica. -Dimensiones 31 × 9 × 8 cm aprox. -Imagen referencial 	01 Unidad	15 días hábiles, contados desde las 24 horas hábiles posteriores al envío de la Orden de Compra. En caso de no informar los plazos de entrega, se entenderá que acepta y se ajusta al plazo y las condiciones establecidas en la **letra E.**
2	**Fantoma hombro con musculo y manguito rotador** **Características técnicas:** - Modelo anatómico del hombro que represente el manguito rotador. - Debe incluir húmero y permitir visualizar su articulación con la cavidad glenoidea. - Debe demostrar la función del manguito rotador en la estabilización de la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea y durante los movimientos de elevación del brazo. - Debe representar los músculos supraespinosos, infraespinoso, redondo menor y subescapular. - Debe incluir los ligamentos correspondientes a la articulación del hombro. - Debe incorporar tarjetas educativas o material explicativo. - Material PVC o similar. 	01 Unidad	

	- Estructura montada sobre una base plástica. - Dimensiones 20 × 18 × 17 cm aprox. -Imagen referencial		
3	**Fantoma pie** **Características técnicas:** - Modelo anatómico tobillo y pie humano. - Debe permitir visualizar las estructuras óseas del pie. - Debe contar con parte inferior de la tibia y la fíbula (peroné). - Los huesos deben encontrarse unidos mediante alambres u otro sistema de articulación equivalente - Debe permitir la movilidad y flexibilidad de los huesos. - Material PVC o similar. - Dimensiones 21.5 x 6.5 x 20 cm aprox. -Imagen referencial 	01 Unidad	

Nota1: El valor ofertado deberá considerar todos los costos e impuestos asociados, tales como mano de obra, materiales e insumos de trabajo, traslado, entre otros, además deberá considerar todos los costos asociados al despacho y/o ejecución de los bienes y/o servicios a realizar en las dependencias descritas en el presente Requerimiento.
Nota 2: Será facultad de la Unidad Técnica evaluar y aceptar productos con medidas aproximadas. Sin embargo, estas no podrán variar en más de un 10 % (en alto, ancho o largo) respecto de las medidas principales solicitadas.
Nota 3: Las imágenes son de carácter referencial.

D. RESPECTO DE LA GARANTÍA TÉCNICA SOBRE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Tratándose de bienes y servicios, el proveedor seleccionado deberá indicar las garantías de éstos, las cuales no deben ser inferiores a **6 meses** desde de su recepción, de no indicar un plazo de garantía diferente se entenderá que cumple con lo aquí indicado. En cuyo caso el plazo de garantía no podrá ser inferior a **6 meses**. Para hacer efectiva dicha garantía la Municipalidad deberá informar al proveedor de dicha situación a través de correo u otro medio formal de comunicación, por parte de la unidad técnica, el proveedor tendrá un plazo no mayor a **5 días hábiles** para coordinar la reposición del bien, caso contrario el mandante tendrá la facultad de aplicar las sanciones correspondientes, la cuales son contempladas en intervalos de días corridos de retraso según corresponda. Es importante destacar que para el proceso en cuestión se deben considerar las siguientes cláusulas:

I. **RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES**: El proveedor se compromete a entregar bienes y/o servicios que cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en los términos de referencia y/o contrato. Cualquier variación deberá ser previamente autorizada por escrito por la institución contratante. El incumplimiento de esta cláusula será considerado causal de sanción o resolución del contrato.

II. **RESPECTO DE LA CALIDAD Y GARANTÍAS:** El proveedor garantiza que los bienes y/o servicios entregados cumplen con los estándares de calidad especificados y están libres de defectos de fabricación o ejecución. Además, reconoce el derecho a la garantía legal de seis meses conforme al (**Artículo 20 de la Ley N° 19.496**[1]**)**, comprometiéndose a la reparación, reposición o devolución del dinero según corresponda, sin costo alguno para la institución contratante. De no indicar un plazo de garantía diferente se entenderá que cumple con lo aquí indicado. En cuyo caso el plazo de garantía no podrá ser inferior a 6 meses.

III. **RESPECTO DE LA INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA:** El proveedor declara que toda la información proporcionada respecto de los bienes y/o servicios ofertados es veraz, completa y comprobable.

[1] **Artículo 20**.- En los casos que a continuación se señalan, el consumidor tiene el derecho irrenunciable a optar, a su arbitrio, entre la reparación gratuita del bien o, previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados. Este derecho deberá ser comunicado por el proveedor del producto o servicio en cada uno de sus locales, tiendas, páginas webs u otros: considerando los puntos a, b, c, d, e, f y g.

Cualquier inexactitud o incumplimiento derivado de información errónea será causal de sanción y podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato.

IV. **RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:** El proveedor se obliga a cumplir estrictamente con los plazos de entrega o ejecución definidos en el contrato. En caso de retraso no justificado, la institución podrá aplicar las sanciones estipuladas y/o resolver el contrato conforme a lo **establecido en la letra N del presente requerimiento**.

V. **RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD POSTVENTA:** El proveedor asume plena responsabilidad por la correcta operación y funcionalidad de los bienes y/o servicios entregados, incluyendo el soporte postventa durante el período de garantía especificado en el contrato. Esta garantía no tendrá costo para la institución y cubrirá todos los gastos asociados a reparación, reposición o devolución.

VI. **RESPECTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS:** El proveedor será responsable de indemnizar a la institución contratante por cualquier daño directo o indirecto causado como resultado de bienes defectuosos o servicios deficientes, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 23 de la Ley N° 19.496**[2]. Esto incluye, pero no se limita a, daños materiales, perjuicios económicos y costos asociados a la gestión de reclamos.

VII. **RESPECTO DEL ENVÍO Y TRANSPORTE:** En caso de que los bienes entregados presenten defectos o sean requeridos para reparación, reposición o devolución, el proveedor asumirá todos los costos asociados al envío y transporte de dichos bienes, y en virtud con lo regulado en el (**Artículo 21 de la Ley N° 19.496**[3]). La institución contratante no incurrirá en gasto alguno relacionado con este proceso.

VIII. **RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Cualquier controversia derivada de la ejecución o interpretación del contrato será resuelta inicialmente mediante negociación directa entre las partes. De no alcanzarse un acuerdo, se someterá a mediación ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) o, en última instancia, a los tribunales competentes, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 58 de la Ley N° 19.496**[4].

E. RESPECTO DEL PLAZO DE ENTREGA

La entrega del (los) producto (s) deberá ser coordinado con la Unidad Técnica encargada la que a continuación se indica:

- **Nombre: Unidad de Bienes**
- **Teléfono de contacto: 57 (2) 583229/572-583387**
- **Correo electrónico: unidad.bienesmunicipales@mahosalud.cl**

Cabe destacar que **cualquier modificación**, debe ser previamente **autorizado y/o validada** por la unidad de bienes municipales salud, unidad de abastecimiento, quien corresponda.
Los bienes y/o servicios requeridos deberán ser entregados en un plazo máximo de **15 días hábiles**, contabilizando su plazo de entrega desde las 24 horas hábiles siguientes al envío de la respectiva Orden de Compra, entendiéndose por aceptada a las 24 horas hábiles siguientes a su envío a través de la plataforma www.mercadopublico.cl indistintamente de que el proveedor no haya aceptado la orden de compra. El despacho deberá realizarse a la dirección que se indique en dicho documento, dentro de la comuna de Alto Hospicio.

[2] **Artículo 23.-** Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio.
[3] **Artículo 21.-** El ejercicio de los derechos que contemplan los artículos 19 y 20 deberá hacerse efectivo ante el vendedor dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto, siempre que éste no se hubiere deteriorado por hecho imputable al consumidor. Si el producto se hubiere vendido con determinada garantía, prevalecerá el plazo por el cual ésta se extendió, si fuere mayor.
El consumidor que, en el ejercicio de los derechos que contempla el artículo 20, opte por la reparación, podrá dirigirse, indistinta o conjuntamente, al vendedor, al fabricante o al importador. Hecha la opción, el requerido no podrá derivar el reclamo.
Serán solidariamente responsables por los perjuicios ocasionados al consumidor, el proveedor que haya comercializado el bien o producto y el importador que lo haya vendido o suministrado…
[4] **Artículo 58.-** El Servicio Nacional del Consumidor deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normas que digan relación con el consumidor, difundir los derechos y deberes del consumidor y realizar acciones de información y educación del consumidor.
Corresponderán especialmente al Servicio Nacional del Consumidor las siguientes funciones…

Es importante destacar que en caso de que una OC no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, tal y como se dispone en el segundo párrafo del Artículo 117 de la Ley de Compras Públicas N° 19.886[5].

En el caso que el proponente posea la mejor oferta económica y cumpla con todos los aspectos técnicos solicitados en los presentes requerimientos, pero que ofrezca un plazo de entrega que supere el máximo definido para estos efectos; la unidad técnica podrá emitir un pronunciamiento respecto de la aceptación de la oferta siempre y cuando los plazos ofertados sean concordantes con la demanda establecida en el mercado general, caso contrario se adjudicará la oferta que cumpla tanto técnicamente, como con los plazos establecidos en los presentes requerimientos.

Cualquier atraso que ponga en riesgo el cumplimiento del plazo de entrega de las especies y que tenga su origen en algún caso fortuito o de fuerza mayor no imputable al proveedor adjudicado, deberá ser informado oportunamente a la entidad mediante algún medio verificador como correo electrónico, solicitando la prórroga del plazo que estime necesario.

F. RESPECTO DE LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA

El presente requerimiento se regirá por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, modificada por la Ley N° 21.634, que moderniza el sistema de compras públicas, mejora la calidad del gasto público, fortalece los estándares de probidad y transparencia e incorpora principios de economía circular, y por su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, en todo lo que resulte aplicable.

G. RESPECTO DE LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA

El procedimiento de Compra Ágil se rige por las reglas operativas vigentes del sistema Mercado Público, el cual contempla un plazo máximo de treinta (30) días corridos, contados desde la fecha en que la publicación pasa al estado "Cerrada", para efectos de seleccionar una cotización y emitir la respectiva Orden de Compra. Vencido dicho plazo sin que se haya efectuado la selección correspondiente, el sistema procederá a la cancelación automática del proceso.

H. RESPECTO DEL CONVENIO MARCO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, se deja constancia que, previo al inicio del presente requerimiento, se verificó la existencia de Convenios Marco vigentes administrados por la Dirección de Compras y Contratación Pública, constatándose que el bien y/o servicio requerido no se encuentra disponible en el Catálogo de Convenio Marco, razón por la cual resulta procedente la utilización del procedimiento de contratación señalado en el presente requerimiento, en resguardo del principio de eficiencia, oportunidad y correcta utilización de los recursos públicos.

I. RESPECTO DE ECONOMÍA CIRCULAR

El presente requerimiento se formula en conformidad con los principios de sustentabilidad y economía circular establecidos en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, considerando especialmente la realidad territorial de la Entidad requirente, ubicada en la Región de Tarapacá, comuna de Alto Hospicio, catalogada como zona extrema.

Tras consultar en la plataforma dispuesta por la Dirección de Compras y Contratación Pública, se deja constancia de que no existen bienes o servicios disponibles en la Plataforma de Economía Circular, ni opciones de reacondicionamiento o reutilización vigentes que permitan resolver la necesidad identificada.

En consecuencia, resulta necesario proceder con la adquisición solicitada para resguardar la adecuada satisfacción de la necesidad institucional y la continuidad operativa. La aplicación de criterios de economía circular se entenderá orientada a promover la optimización logística, la reducción de traslados innecesarios y el uso eficiente de los recursos públicos.

J. RESPECTO DE LAS CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS

[5] **Artículo 117**.- En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud.

El presente requerimiento se estructura conforme al principio de valor por dinero establecido en la Ley N° 19.886, entendiendo este como la obtención de la combinación más ventajosa entre calidad, oportunidad, continuidad operativa y costos asociados, presentes y futuros, asegurando que la selección del proveedor permita satisfacer adecuadamente la necesidad institucional, sin limitarse exclusivamente al criterio de menor precio, resguardando la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos.

K. RESPECTO DE LAS INHABILIDADES

Estarán inhabilitados para inscribirse o permanecer inscritos en el Registro de Proveedores, quienes se encuentren en alguna de las circunstancias dispuestas en el Artículo 154 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886.

De igual forma se deben considerar íntegramente los artículos que a continuación se indican:

- Artículo 155 (extensión de la inhabilidad).
- Artículo 156 (duración de la inhabilidad).
- Artículo 157 (procedimiento de aplicación de la inhabilidad).
- Artículo 158 (inhabilidad de proveedores extranjeros).
- Artículo 159 (inhabilidad sobreviniente).

L. RESPECTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La relación contractual se formalizará mediante la emisión de la correspondiente Orden de Compra a través del referido sistema, la cual deberá ser aceptada por el proveedor adjudicado. En este contexto, y conforme a la naturaleza del procedimiento de Compra Ágil, no se requerirá la dictación de un acto administrativo fundado para su perfeccionamiento.

La vigencia de las obligaciones contractuales se iniciará desde la fecha de aceptación de la Orden de Compra por parte del proveedor y se extenderá hasta la recepción conforme de los bienes y/o el cumplimiento íntegro de los servicios contratados[6].

El proveedor adjudicado **deberá aceptar la Orden de Compra dentro del plazo máximo de 48 horas, contado desde su emisión a través del portal Mercado Público**. En caso de **no efectuar dicha aceptación dentro del plazo indicado**, el mandante podrá proceder a su cancelación mediante el sistema de información, conforme a lo dispuesto en el **artículo 117 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas[7]**, el cual señala: "En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud".

En tal caso, la entidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicación original y proceder a adjudicar al oferente que haya obtenido el segundo mejor puntaje en el proceso de evaluación, o bien adoptar la medida que estime más conveniente para resguardar el interés público, sin que ello genere derecho a indemnización o reclamo alguno por parte del proveedor inicialmente adjudicado.

M. RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS ADMINISTRATIVAS

En relación a la presentación de garantías y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 121 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886[8], se solicita eximir de la presentación de garantías, dado que, no es posible ponderar ni determinar la existencia de un alto riesgo respecto de la contratación, esto en función del monto, los servicios y los plazos indicados en el mecanismo de compra en cuestión.

N. RESPECTO DE LOS EFECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR

En caso de incumplimiento por parte de los proveedores respecto a las obligaciones establecidas en las bases y/o en el contrato, la entidad contratante podrá aplicar multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento, terminar

[6] **Directiva de contratación pública N° 35/2025, página 2, último inciso:** Para llevar a cabo una Compra Ágil, el monto de la adquisición no debe superar las 100 UTM y se requiere solicitar, al menos, tres cotizaciones a través del sistema Mercado Público. El procedimiento prescinde de resoluciones fundadas y la contratación se formaliza con la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor, siendo el pago exigible en un máximo de 30 días tras la recepción conforme de los bienes o servicios.

[7] **Artículo 117°, segundo inciso:** En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud.

anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen, tal y como se dispone en el Artículo 135 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886[9]

Las multas (desde ahora en adelante medidas) a aplicar deberán encontrarse previamente establecidas de forma clara e inequívoca en las Bases y/o en el contrato, y ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, tal y como se expone a continuación:

a) El proveedor podrá ser sancionado con el pago de medidas por **atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios:** La Institución compradora está facultada para el cobro una medida **por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios** (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

b) **Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas:** La Institución compradora está facultada para el cobro una medida por el incumplimiento en las **especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados** determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. **La medida será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido).**

El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, **en un plazo no superior a 03 días hábiles**, **contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.**

Asimismo, se aplicará esta medida ante cualquier otro incumplimiento o falla técnica imputable al proveedor de los bienes o servicios que no esté tipificado en los puntos anteriores, lo cual deberá ser respaldado mediante un informe fundado emitido por la unidad técnica.

c) **Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección**: La Institución compradora está facultada para el **cobro una medida por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La medida será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.**

Con todo, la aplicación de las medidas al proveedor **no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido),** cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, **el servicio podrá poner término anticipado a la contratación.**

Lo anterior se logra apreciar en el cuadro resumen que a continuación se expone:

Atraso en la entrega de productos o prestación de servicios	Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas	Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección
1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días	*5% del total de la contratación (IVA incluido)*	*1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.*

IMPORTANTE: Para la comunicación formal de estos acontecimientos, será por medio de correo electrónico desde y hacia la unidad técnica de este contrato.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTA O TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:
Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor**, vía correo electrónico establecido en el Sistema de Información (Artículo 140 del Reglamento), carta certificada, o mediante Oficio publicado a través del Sistema de Información de Compras Públicas** www.mercadopublico.cl

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, **el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador** del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

[9] **Artículo 135.-Incumplimiento y medidas aplicables**. En caso de incumplimiento por parte de los proveedores respecto a las obligaciones establecidas en las Bases y/o en el contrato, la Entidad contratante podrá aplicar multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen. Las medidas a aplicar deberán encontrarse previamente establecidas de forma clara e inequívoca en las Bases y/o en el contrato, y ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento.

Vencido el plazo indicado en el número anterior **sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción** por medio de una resolución fundada del organismo comprador, la cual se notificará **personalmente, vía correo electrónico establecido en el Sistema de Información (Artículo 140 del Reglamento), carta certificada, o mediante Oficio publicado a través del Sistema de Información de Compras Públicas** www.mercadopublico.cl

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el **organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles**, **contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.** Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada. La notificación se realizará personalmente, vía correo electrónico, por carta certificada **o mediante publicación a través del Sistema de Información de Compras Públicas** www.mercadopublico.cl.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del 3er día siguiente a su recepción, en la oficina de correos que corresponda.

Las notificaciones a través de correo electrónico y plataforma de compras públicas **www.mercadopublico.cl**, se entenderán practicadas luego de 24 horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el Sistema de Información el documento, de acuerdo a lo dispuesto Artículo 140 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886[10]

Contra el Decreto que aplique la medida respectiva, procederá el Recurso de Reposición establecido en la Ley 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos del Estado.
PROCEDIMIENTO PARA INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN:
El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. **El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.** La notificación se realizará personalmente al proveedor, vía correo electrónico, por carta certificada o a través del Sistema de Información de Compras Públicas **www.mercadopublico.cl**. **El recurso de reposición deberá presentarse de manera formal** directamente en la oficina de partes de la Municipalidad, ubicada en Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio en horario de atención de oficina de lunes a viernes desde las 08:30 a 13:00 hrs. o en su defecto al correo electrónico de la unidad técnica indicada en el proceso de compra.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.
Las multas deberán ser **pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.**

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE MEDIDAS: : La medida producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese momento el proveedor se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

El monto de la (s) medida (s) podrá ser cancelado de las siguientes maneras:

a) **1era Opción: Rebajado del Estado de Pago** que la Municipalidad deba efectuar al Proveedor en las facturas o boletas más próximas. De no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento. La multa aplicada no podrá sobrepasar el 30% del valor total neto del estado de pago en

[10] **Artículo 140**.- Notificaciones electrónicas. Los Proveedores deberán fijar, a través del Sistema de Información, una dirección de correo electrónico única para recibir notificaciones sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales.
Es responsabilidad de los proveedores mantener dichas direcciones de correo electrónico actualizada e informar cualquier cambio a la Dirección de Compras.

curso. Si esto pasara, se podrá proceder al cobro de la multa mediante descuento en los estados de pagos siguientes.

b) **2da Opción:** Cancelada mediante cualquier instrumento o modalidad de pago que tenga el carácter de **irrevocable, de liquidez y efectividad inmediata** y deberá ser **pagadera a la vista a nombre de la Municipalidad de Alto Hospicio (MAHO).**

c) **3ra Opción: Pagado directamente en cajas municipales o mediante transferencias electrónicas** a las arcas de la MAHO o en su defecto cualquier otro medio de pago que indique las unidades técnicas.

No se podrá descontar monto de multas en caso de existir pagos pendientes al proveedor devengadas con anterioridad, en virtud del Art.138° del Reglamento de la Ley de Compras N° 19.886.

Las multas aplicadas no eximen al adjudicatario del deber de subsanar la infracción que las motivó, ni impiden la aplicación de nuevas sanciones en caso de reiteración o gravedad de los incumplimientos.

O. RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA LA COMPRA

Se deberá presentar obligatoriamente ficha técnica o documento con detalle técnico de los productos, con todas las características que figuran en el presente requerimiento, en razón de corroborar información técnica, de lo contrario la oferta será rechazada puesto que no será posible ratificar que lo ofertado por el proveedor cumpla con los requerimientos técnicos solicitados en la presente compra ágil.

Se indica que solo se evaluaran las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el presente requerimiento, de lo contrario la oferta será desestimada; las cuales serán comprobados mediante ficha técnica o documento con detalle técnico. De igual forma considerar que las imágenes son de carácter referencial y no se considera como información técnica.

El proponente podrá ofertar productos con características superiores (siempre y cuando, cumplan con el 100% de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas), y estos se considerarán como parte íntegra de su oferta, a su vez deberán ajustarse al presupuesto establecido en el presente requerimiento.

P. RESPECTO DE LA VALIDEZ DE LA OFERTA

Al momento de cotizar el proveedor acepta que su **cotización tendrá una validez de 30 días** corridos.

En caso que el proveedor indique un plazo de vigencia menor en su oferta y/o cotización, se entenderá que el plazo se ajusta a lo solicitado por la Municipalidad, es decir, 30 días corridos.

Q. RESPECTO DE LA SELECCIÓN DE LA OFERTA Y EMISIÓN DE LA ORDEN COMPRA

Se evaluará las ofertas bajo los parámetros establecidos en los Requerimientos, respecto de los aspectos técnicos mínimos solicitados. De no dar cumplimento la Municipalidad podrá rechazar la oferta.

La Municipalidad seleccionará la oferta mejor evaluada y emitirá la respectiva O.C, siendo aquella que cumpla con todos los requisitos técnicos mínimos solicitados, documentos indispensables y que presente la mejor oferta económica, dando prioridad a las ofertas presentadas por empresas de menor tamaño y proveedores locales, dando cumplimiento a normativa establecida en el Artículo 7, letra d) y Artículo 56 de la Ley N° 19.886. Sin embargo, si dentro de las ofertas de los proveedores locales y de menor tamaño no existen ofertas que cumplan con la totalidad de los aspectos técnicos, se evaluarán las ofertas de empresas de
menor tamaño a nivel nacional. Por último, de no dar cumplimiento técnico estas últimas, se evaluarán las ofertas presentadas en un segundo llamado a través de la plataforma www.mercadopublico.cl a las empresas de mediada o mayor tamaño.

La selección de la oferta y la emisión de la orden de compra se emitirá en un periodo no mayor a 30 días corridos desde el cierre del llamado a cotización de compra ágil.

R. RESPECTO DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE

Ante una igualdad de evaluación final de ofertas, se seleccionará la oferta de la siguiente forma:

1° Por mejor plazo de entrega.

2° Por mejor plazo de garantía técnica.
3° Por comportamiento contractual, que se obtiene a través del portal de mercado publico
4° Alcalde, quien dirimirá considerando la oferta que mejor resguarde los intereses municipales, a través de Decreto Fundado.

S. RESPECTO DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

La Municipalidad de Alto Hospicio procederá a efectuar el pago, por estados de pago, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la empresa presente los siguientes antecedentes:

a) **Factura**, extendida a nombre de la Municipalidad de Alto hospicio, Rut N°69.265.100-6 con domicilio en Ramón Pérez Opazo N°3125, comuna de Alto hospicio.
b) Orden de Compra aceptada por el proveedor
c) Certificado de recepción conforme por parte de la Unidad Técnica.

En estricto cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, específicamente a lo dispuesto en la Norma Técnica N° 226 (aprobada por Decreto Exento N° 63/2022), y la Norma Técnica N° 247 (aprobada por Decreto Exento N° 33/2025) del Ministerio de Salud, el oferente adjudicado deberá, obligatoriamente, identificar aquellos productos que correspondan a Dispositivos Médicos (DM), adjuntando los datos mínimos para la trazabilidad de dicho dispositivo, los cuales corresponden a:

- **Nombre del producto o DM.**
- **Identificación del proveedor.**
- **N° de guía/factura según documento de entrega que el proveedor seleccione.**
- **Modelo (sólo cuando corresponda).**
- **N° de lote/serie. En el caso de DM hecho a medida, que no cuenten con dato de modelo/lote/serie, deberá contar con fecha de elaboración.**
- **Fecha de vencimiento. En el caso de que el DM no cuente con este dato, podrá indicar otros como: fecha de obsolescencia o vida útil estimada.**

Estos datos para trazabilidad podrán presentarse consignados en la factura o guía de despacho, o en documento anexo.
En este último caso, el oferente adjudicado deberá cumplir con lo siguiente:

- **En la factura o guía de despacho, deberá indicarse la existencia del anexo.**
- **En el anexo, deberá indicarse el N° de factura o guía de despacho correspondiente, para permitir su identificación inequívoca y poder vincularlo con el DM y su documento de entrega.**
- **El anexo deberá venir debidamente foliado, indicando en cada página, el número correlativo y el total de páginas. Ej. "1 de 2" o "página 1 de 2", o similar.**

Sumado a lo antes mencionado, el oferente adjudicado deberá indicar en cada factura, guía de despacho o en documento anexo, si la totalidad de los productos o parte de ellos, corresponden a dispositivos médicos, realizando una identificación individual de aquellos que correspondan a DM. Cuando los envíos contengan el mismo tipo de producto, y estos correspondan a DM, la identificación como tal podrá hacerse de forma general, una sola vez, dado que todos los productos corresponden al mismo DM.

En casos excepcionales, cuando el envío revista condiciones de complejidad comprensibles, los datos mínimos de trazabilidad y la identificación de los DM podrán ser inscritos en manuscrita, sobre los documentos de entrega (guía de despacho o factura).

La factura electrónica deberá ser entregada en Avda. Ramón Pérez Opazo, N° 3125, Alto Hospicio o remitida junto a todos los antecedentes solicitados a los correos electrónicos que a continuación se indican: v.chavez@mahosalud.cl con copia a juan.oliva@mahosalud.cl y unidad requirente h.lopez@mahosalud.cl

T. RESPECTO DEL FACTORING

La cesión de facturas mediante factoring se regirá por lo dispuesto en el artículo 127 del Decreto N°661/2024, pudiendo efectuarse únicamente cuando exista evidencia de la recepción de los bienes o servicios, y siempre que el contrato de factoring haya sido notificado oportunamente y no existan obligaciones pendientes con la Entidad.

U. RESPECTO DE LA ACEPTACION DE LOS REQUERIMIENTO

En el momento en que el proveedor cotiza estos bienes y/o servicios y acepta la OC proveniente de la contratación en cuestión, acepta todas las condiciones dispuestas en el presente requerimiento, indistintamente de las condiciones particulares expuestas por cada proponente en su oferta.

V. RESPECTO DE LOS VISTOS BUENOS

ELABORADO POR	VISTO BUENO	SOLICITANTE	VISTO BUENO
DEPARTAMENTO DE SALUD UNIDAD DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS TRASPASADOS ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO DEPTO. SALUD Municipalidad de Alto Hospicio	REFERENTE TÉCNICO PROGRAMA RESPIRATORIO Y REHABILITACIÓN MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO V° B° GESTIÓN CLÍNICA DEPARTAMENTO DE SALUD
María Zabala Figueroa **Encargada de Sección Contratación y Compras Públicas Unidad de Abastecimiento DEPSA**	Juana Barrera Olivares **Encargada Unidad de Abastecimiento DEPSA**	Hernán López Aranda **Referente Comunal del Programa Respiratorio y Rehabilitación DEPSA**	Sara Díaz Grenett **Gestión Clínica DEPSA**
Fecha: 09/11/2026	Fecha: 09.11.2026	Fecha: 09-11-26	Fecha: 09.11.26

DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO